

الأربعون حديثًا في علم الفرائض

إعداد

أبو عبد الله الجوهري حمزة محمد طاهر

تقديم الشيخ

صغير بن عبد الله ريمي اليمني



عنوان الكتاب : الأربعون حديثا في علم الفرائض

أعده : أبو عبد الله الجوهري حمزة محمد طاهر

مقياس الصفحة : ١٧سم × ٢٤سم

عدد الصفحات : ٤٤

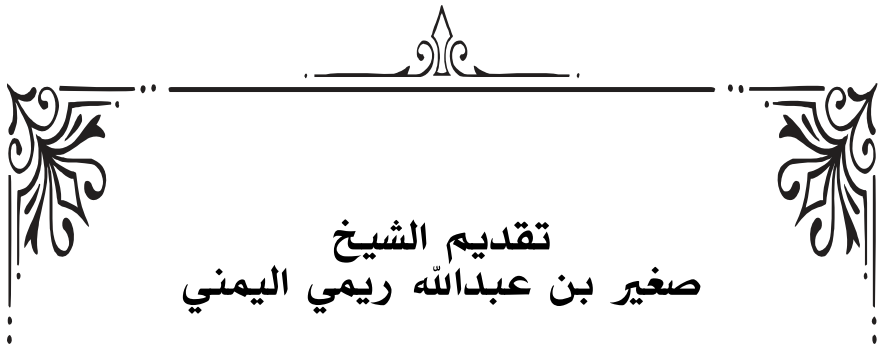
سنة الطباعة : ١٤٤٢هـ - ٢٠٢١م

الطبعة : الأولى

الناشر : مكتبة السنة / هرجيسا

تلفون : 00252634477072 / 00252634824423


بسم الله الرحمن الرحيم



تقديم الشيخ
صغير بن عبدالله ريمي اليمني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه . . أما بعد:

فقد أرسل إلي الأخ / أبوعبدالله حمزة بن محمد بن طاهر الجوهري الصومالي وفقه الله برسالته التي كتبها في علم الفرائض، وسمّاها: «**الأربعون حديثاً في الفرائض**» لحسن ظنه بي وطلب مني النظر فيها -جزاه الله خيراً- وهي الرسالة الثانية التي يكتبها ويرسل لي بها وقد وجدتها بحمدالله تعالى رسالةً نافعة طيبة مختصرة في بابها كسابقتها، أسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه أن يكتب له أجرها وأجر من انتفع بشيء منها، فقد أجاد وأفاد ووفى بالمراد جزاه الله خير الجزاء وكثر في المسلمين من أمثاله، وزاده الله من فضله، إن ربي جواد كريم برٌ رؤوف رحيم سبحانه وتعالى .

هذا والله تعالى أعلم وهو أعز وأكرم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم[١].

كتبه أخوكم / صغير بن عبدالله ريمي اليمني

قبل صلاة العصر ليوم الاثنين

١٦ رجب الحرام ١٤٤٢هـ

- الأول من مارس ٢٠٢١م -

مدينة الحديدة - اليمن

(١) جزى الله شيخنا صغير بن عبدالله ريمي اليمني خير الجزاء وأشكره على نصحه وتوجيهه لي حيث أغدق عليّ من وقته وعلمه، مع العلم بكثرة مشاغله، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأجزل له المثوبة والأجر في الدنيا والآخرة.

موضوع الدرس ..... التاريخ / /

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يا محمد بن عبد الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد
فقد أرسل إليّ الأخ أبو عبد الله حمزة بن محمد بن طاهر الجوهري
الصومالي وفقه الله برسالته التي كتبها في علم الفرائض
وسماها : (الأربعون حديثاً في الفرائض) لحسن ظنه
بي وطلب مني النظر فيها - جزاه الله خيراً - وهي
الرسالة الثانية التي يكتبها ويرسل لي بها وقد
وجدتها بحمد الله تعالى رسالة نافعة طيبة مختصرة
في بابها لسابقتها . أسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه
أن يكتب له أجرها وأجر من انتفع بشيء منها ، فقد
أجاد وأفاد ووفى بالمراد جزاه الله خير الجزاء

موضوع الدرس ..... التاريخ / /

وكثر في المسلمين من أمثاله، وزاده الله من فضله
إن ربي جواد كريم بر رؤوف رحيم سبحانه وتعالى
هذا والله تعالى أعلم وهو أعز وأكرم وصلى الله على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبه أخوكم / صغير بن عبد الله
اليمي اليمني
قبل صلاة العصر يوم
الاثنين ١٦ من
الأول ١٤٤٢ هـ
الموافق ٢ / ١٠ / ٢٠٢٠ م
مدينة الحديدة - اليمن

بسم الله الرحمن الرحيم

مُقَدِّمَةٌ

إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَهَذِهِ بِضْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ حَدِيْثاً مِنَ الأَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ فِيْ عِلْمِ الْفَرَائِضِ وَالْوَصَايَا، جَمَعْتُهَا عَوْناً لِطُلَّابِ الشَّرِيْعَةِ خُصُوْصاً وَلِعَامَّةِ الـمُسْلِمِيْنَ عُمُوْماً، وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَ عَمَلِيْ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ وَأَنْ يَغْفِرَ لِيْ مَا ارْتَكَبْتُهُ مِنَ الزَّلَلِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

وَكَتَبَهُ

أَبُو عَبْدِ الله الْجَوْهَرِيُّ

حَمْزَةَ مُحَمَّد طَاهِر الصَوْمَاليّ

تَمْهِيْدٌ

آيَاتُ الـــمَوَارِيْثِ

الآيَةُ الأُوْلَى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١﴾﴾ [النِّسَاء: ١١].

الآيَةُ الثَّانِيَةُ: ﴿۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ

وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾﴾ [النِّسَاء: ١٢].

الآيَةُ الثَّالِثَةُ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَٰلَةِ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾﴾ [النِّسَاء: ١٧٦].

الآيَةُ الرَّابِعَةُ: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾﴾ [الأنفَال: ٧٥].

بَابُ تَجْهِيزِ الْـمَيِّتِ

١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ[١] نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: **«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيْبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ [٢] فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً»**[٣].

---

(١) فوقصته ناقته: أي كسرت عنقه، قال ابن الأثير: «الْوَقْصُ: كَسر العُنُق، وَقَصْتُ عُنُقَه أَقِصُهَا وَقْصاً، ووَقَصَتْ بِهِ راحِلَتُه، كَقَوْلِكَ: خُذِ الخِطَامَ، وخُذ بالخِطام، وَلَا يُقال: وَقَصَتِ العُنُقُ نَفْسُها، ولكِنْ يُقال: وُقِصَ الرجُلُ فَهُوَ مَوْقُوصٌ» النهاية (٥/ ٢٤١). الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي.
قال الكرماني: «إن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فإسناد الوقص إلى الناقة مجاز، وإن حصل من الناقة بأن أصابته بعد أن وقع فحقيقة». مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٥/ ٣٤٨) لأبي الحسن عبيد الله الرحماني المباركفوري، الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند الطبعة: الثالثة - ١٤٠٤ هـ.

(٢) أي: لا تغطوا ولا تستروا، من خمرت الإناء إذا غطيتها. انظر: تاج العروس مادة خمر

(٣) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كتاب الحج، بَابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ، (٣/ ١٧) رقم (١٨٥١) ومواضع أخرى، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ، عدد الأجزاء: (٩) وَمُسْلِم، كتاب الحج، بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ، (٢/ ٨٦٥) رقم (١٢٠٦) ومواضع أخرى، وبلفظ «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا» أيضاً، المحقق: محمد فؤاد عبد =

٢ عَنْ خَبَّاب بن الأَرتّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ الله فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى الله فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ(١) لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا(٢) قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ الْإِذْخِرِ(٣))(٤).

= الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، عدد الأجزاء: (٥).
قال ابن الأثير: «وتَلْبِيد الشَّعَرِ: أَنْ يُجْعَل فِيهِ شيءٌ مِن صَمْغ عِنْدَ الإحْرام؛ لِئَلا يَشْعَثَ ويَقْمَل إبْقَاءً عَلَى الشَّعَر. وإنَّما يُلَبِّد مَن يَطُول مُكْثُه فِي الإحْرام». النهاية (٤/ ٢٢٤).

(١) أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ: أي نضجت له ثَمَرَتُهُ وَأَدْرَكَتْ وَحَانَ أن تقطف. قال ابن الأثير: «أَيْنَعَ الثّمرُ يُونِعُ، ويَنَعَ يَيْنَعُ يَيْنِعُ، فَهُوَ مُونِعٌ ويَانِعٌ، إِذَا أدْرَك ونَضِج. وأَيْنَعَ أكثَرُ اسْتِعْمالاً، وَمِنْهُ خُطْبة الحَجّاج «إِنِّي أرَى رُءوساً قَد أَيْنَعَتْ وَحَان قِطَافُها» شَبَّه رُءوسَهم لاسْتِحْقاقِهم القَتْلَ بِثِمارٍ قَدْ أَدْرَكَتْ وَحَانَ أن تقطف. النهاية (٥/ ٣٠٣).

(٢) يَهْدِبُهَا: أَيْ يَجْنيها، يقال هَدَبَ الثَّمرة يَهْدِبُهَا هَدْباً إِذَا اجْتَناها. النهاية(٥/ ٢٥٠)

(٣) قال ابن الأثير: «الإِذْخِرُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ: حَشِيشَةٌ طَيِّبَةُ الرَّائِحَةِ تُسَقَّفُ بِهَا الْبُيُوتُ فَوْقَ الْخَشَبِ». النهاية(١/ ٣٣).

(٤) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، بَابُ إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَّا مَا يُوَارِي رَأْسَهُ، أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رَأْسَهُ، كِتَابُ الجَنَائِزِ، (٢/ ٧٧)، رقم(١٢٧٦) ومواضع أخرى، واللفظ له، وَمُسْلِم، بَابٌ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ، كِتَابُ الْجَنَائِزِ (٢/ ٦٤٩) رقم (٩٤٠).

بَابُ تَقْدِيْمِ الدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ وَالإِرْثِ

٣ عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالاً، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ**» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ، ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ: «**فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ**»(١).

بَابُ تَعْجِيْلِ قَضَاءِ دَيْنِ الْـمَـيِّتِ

٤ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «**يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ**». وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى لَه: «**القَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ الله يُكَفِّرُ كُلَّ شيءٍ إلا الدَّيْن**»(٢).

---

(١) رَوَاهُ ابنُ ماجه، كِتَابُ الصَّدَقَاتِ، بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ (٢/ ٨١٣) رقم (٢٤٣٣) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي عدد الأجزاء: ٢ وأَحمَدُ في مسنده، مُسْنَدِ الْبَصْرِيِّينَ، بَقِيَّةُ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ (٣٣/ ٢٦٤) رقم(٢٠٠٧٦) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرون في تحقيقهم للمسند رقم(٢٠٠٧٦) وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الإرواء (٦/ ١٠٩) تحت رقم (١٦٦٧) إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥م.

(٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلَّا الدَّيْنَ (٣/ ١٥٠٢) رقم (١٨٨٦).

بَابُ قَضَاءِ دَيْنِ الـمَيِّتِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الـمُسْلِمِيْنَ إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ مَا يَفِيْ بِدَيْنِهِ

٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**أَنَا أَوْلَى بِالـمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً . . فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ**»[(١)].

بَابُ أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

٦ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: «**يَرْحَمُ الله ابْنَ عَفْرَاءَ**»[(٢)]، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ، قَالَ: «**لَا**»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ، قَالَ: «**لَا**»، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ«**فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ**[(٣)] **النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ**

---

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الفَرَائِضِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ» (٨/ ١٥٠) رقم (٦٧٣١)ومواضع أخرى واللفظ له. وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ (٣/ ١٢٣٧) رقم (١٦١٩) ولفظه: (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ).

(٢) يحْتَمل أَن يكون لأمه اسمان: خَوْلَة وعفراء، وقيل: وَيحْتَمل أَن يكون أَحدهمَا اسماً وَالْآخر لقباً، انظر: عمدة القاري للعيني (١٤/ ٣٣).

(٣) أَيْ يَمُدُّون أَكُفَّهم إِلَيْهِمْ يَسْأَلونَهم. النهاية (٤/ ١٩٠).

مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي[١] امْرَأَتِكَ، وَعَسَى الله أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ» وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ[٢].

بَابٌ فِيْ تَعَهُّدِ الوَصِيَّةِ

٧ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»[٣].

بَابُ الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ فَمَا دُوْن

٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ»[٤].

---

(١) أَي: إِلَى فَم امْرَأَتك، انظر: عمدة القاري للعيني (١٤/ ٣٤).

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الوَصَايَا، بَابُ أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ (٤/ ٣) رقم(٢٧٤٢) ومواضع أخرى.
وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْوَصِيَّةِ، بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ (٣/ ١٢٥٠) رقم(١٦٢٨)

(٣) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الوَصَايَا، بَابُ الوَصَايَا وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٤/ ٢) رقم (٢٧٣٨).
وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْوَصِيَّةِ (٣/ ١٢٤٩) (١٦٢٧) وما بعده وبلفظ: (. . . لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ. . .) أيضاً.

(٤) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الوَصَايَا، بَابُ الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ (٤/ ٣) رقم(٢٧٤٣)
وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْوَصِيَّةِ، بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ (٣/ ١٢٥٣) رقم (١٦٢٩)

بَاب لا وَصِيَّة لِوَارِث

﴿٩﴾ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ بِمِنًى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا(١)، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَقَالَ: «**إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثَ وَصِيَّةٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، أَلَا وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ**»(٢).

﴿١٠﴾ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «**لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، وَالوَلَدُ لِلفِرَاشِ، وَلِلعَاهِرِ**

---

(١) الجِرَّة: مَا يُخْرِجه الْبَعِيرُ مِنْ بطْنِهِ ليَمضُغَه ثُمَّ يَبْلَعه. يُقَالُ: اجْتَرَّ الْبَعِيرُ يَجْتَرُّ. والقَصْع: شدَّة المضْغ. (١/ ٢٥٩).

(٢) رَوَاهُ الترمذي، أَبْوَابُ الْوَصَايَا، بَابُ مَا جَاءَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (٣/ ٥٠٥) رقم(٢١٢١) المحقق: بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت سنة النشر: ١٩٩٨ م عدد الأجزاء: ٦، والنسائي في سننه- المجتبى من السنن- = السنن الصغرى = كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ: إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ (٦/ ٢٤٧) رقم(٣٦٤٢)تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية، ١٤٠٦ - ١٩٨٦ عدد الأجزاء: (٨).
وابن ماجه، كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ(٢/ ٩٠٥) رقم (٢٧١٢) وأحمَدُ في مسنده، مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ، حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ (٢٩/ ٢١٢) رقم (١٧٦٦٤)ومواضع أخرى، وصححه صحيحا لغيره الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرون في تحقيقهم للمسند رقم (١٧٦٦٤).

الحَجَرُ»[(١)].

١١ عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رَسُولُ الله ﷺ يقول: «إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»[(٢)].

بَابٌ فِيْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُوْرَثُونَ مِنْهُمْ مَالاً

١٢ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلَام أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ[(٣)] وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ

---

(١) رَوَاهُ ابنُ عَدِيّ فِي الكَامِل (٤/ ١٢٤-١٢٥) رقم (٥٦٤٤) في ترجمة حبيب بن أبي قُريبة، أبو محمد المعلم، بصري، تحقيق: مازن السرساوي، مكتبة الرشد، وَحَسَّنَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الإروَاءِ(٦/ ٩١) تحت حديث (١٦٥٥).

(٢) رَوَاهُ أبو داود، كِتَاب الْوَصَايَا، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ (٣/ ١١٤) رقم(٢٨٧٠)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، عدد الأجزاء: ٤، والترمذي، أَبْوَابُ الْوَصَايَا، بَابُ مَا جَاءَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (٣/ ٥٠٤) رقم (٢١٢٠)، والنسائي في- المجتبى من السنن- = السنن الصغرى = كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ: إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ (٦/ ٢٤٧) رقم (٣٦٤١)، وابن ماجه، كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ(٢/ ٩٠٥) رقم(٢٧١٣)، وَأحمَدُ في مسنده، تتمة مسند الأنصار، حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ الصُّدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ عَمْرِو (٣٦/ ٦٢٨) رقم (٢٢٢٩٤)ومواضع أخرى، وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرون في تحقيقهم للمسند رقم (٢٢٢٩٤) وَحَسَّنَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الإروَاءِ(٦/ ٨٨) تحت حديث (١٦٥٥).

(٣) مَوضِع على مرحلَتَيْنِ من الْمَدِينَة كَانَ النَّبِي ﷺ صَالح أَهله على نصف أَرضه=

رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ«**لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ**».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالله لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ(١).

بَابُ الوَلَاءِ وَمَنْ يَرِثُ بِهِ وَأَنَّهُ لِلرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ

١٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «**الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ**(٢) **النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ**»(٣).

= وَكَانَ خَالِصا لَهُ. قَوْله (من خَيْبَر) كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فتحهَا عنْوَة وَكَانَ خمسها لَهُ لكنه كَانَ ﷺ لَا يستأثر بِهِ بل ينْفق حَاصله على أَهله وعَلى الْمصَالح الْعَامَّة انظر: عمدة القاري للعيني (٢٣/ ٢٣٢).

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الفَرَائِضِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» (٨/ ١٤٩) رقم (٦٧٢٥).
وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» (٣/ ١٣٨٠) (١٧٥٩).

(٢) أي: فَكَمَا لَا يَقْبَلُ النَّسَبُ النَّقْلَ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، فَكَذَلِكَ الْوَلَاءُ. انظر: إحكام الإحكام شرح العمدة لابن دقيق العيد (٢/ ١٦٦).

(٣) رَوَاهُ ابنُ حِبَّانُ في صحيحه، كتاب البيوع، بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، ذكر العلة مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ (١١/ ٣٢٦) رقم (٤٩٥٠) ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: ٧٣٩ هـ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت=

١٤ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لِأُعْتِقَهَا وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَهَا، فَقَالَ «**أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ قَالَ: أَعْطَى الثَّمَنَ**» قَالَ فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا[(١)].

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

١٥ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ»[(٢)].

= الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م عدد الأجزاء: ١٨ (١٧ جزء ومجلد فهارس).
وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ في المستدرك، كِتَابُ الْفَرَائِضِ (٤/ ٣٧٩)رقم(٧٩٩٠) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١١ - ١٩٩٠ عدد الأجزاء: ٤، والشَّافِعِيُّ في الأم، كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ الْوَلَاءِ وَالْحَلِفِ (٤/ ١٣٢) الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون طبعة سنة النشر: ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م عدد الأجزاء: ٨
وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الإرواءِ(٦/ ١٠٩) رقم (١٦٦٨)

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الفَرَائِضِ، بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ (٨/ ١٥٤) رقم (٦٧٥٤) ومواضع أخرى. وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (٢/ ١١٤١) رقم (١٥٠٤).

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَاب العِتْقِ، بَابُ بَيْعِ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ (٣/ ١٤٧) رقم (٢٥٣٥) وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَهِبَتِهِ (٢/ ١١٤٥) رقم (١٥٠٦).

بَابُ إِثْمِ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ

١٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ .. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ[(١)]»[(٢)].

قَالَ النَّوَوِيُّ: (وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَنْتَمِيَ الْعَتِيقُ إِلَى وَلَاءِ غَيْرِ مُعْتِقِهِ، وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْوِيتِهِ حَقّ الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ)[(٣)].

بَابُ الـمُلتَقِطُ يَرِثُ مِنَ اللَّقِيْطِ إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثاً

١٧ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْمَرْأَةُ تَحُوزُ[(٤)] ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ

---

(١) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُقَالُ فِي تَفْسِيرِ الْعَدْلِ إِنَّهُ الْفَرِيضَةُ وَالصَّرْفِ النَّافِلَةُ وَمَعْنَى الْعَدْلِ هُوَ الْوَاجِبُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ وَمَعْنَى الصَّرْفِ الرِّبْحُ وَالزِّيَادَةُ وَمِنْهُ صَرْفُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالنَّوَافِلُ الزِّيَادَاتُ عَلَى الْأُصُولِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ صَرْفًا. انظر: معالم السنن (٢/ ٢٢٤). دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الثانية، ١٤١٥ هـ

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الحَجِّ، بَابُ حَرَمِ المَدِينَةِ (٣/ ٢٠) (١٨٧٠) ومواضع أخرى من حديث علي بن أبي طالب.
وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْعِتْقِ، بَابُ تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ (٢/ ١١٤٦) رقم (١٥٠٨) واللفظ له.

(٣) شرح مسلم للنووي (١٠/ ١٤٩) الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثانية، ١٣٩٢ عدد الأجزاء: ١٨ (في ٩ مجلدات).

(٤) أي تجمع. قال: الزَّبيدي الحَوْز: الجَمعُ وضَمُّ الشيءِ، وكلُّ مَن ضمَّ شَيْئا=

عَلَيْه»[٥].

= إِلَى نَفْسِه من مالٍ أَو غيرِ ذَلِك فقد حازَه انظر: تاج العروس(١٥/ ١٢٠) المحقق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.

(٥) رَوَاهُ أبو داود، كِتَاب الْفَرَائِض، بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ (٣/ ١٢٥) رقم(٢٩٠٦)والترمذي، أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ مَا جَاءَ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ (٣/ ٥٠٠) رقم(٢١١٥) وَالنَّسَائِيُّ فِي السنن الكبرى، كِتَابُ الْفَرَائِضِ،مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ (٦/ ١١٧) رقم (٦٣٢٦) المحقق: حسن عبد المنعم شلبي الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م عدد الأجزاء: (١٠ و ٢ فهارس)المحقق: حسن عبد المنعم شلبي الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م عدد الأجزاء: (١٠ و ٢ فهارس) وابن ماجه، كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ تَحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ (٢/ ٩١٦) رقم (٢٧٤٢) وأَحمَدُ في مسنده، حَدِيثُ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ مِنَ الشَّامِيِّينَ (٢٥/ ٣٨٥) رقم (١٦٠٠٤) وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ في المستدرك،كِتَابُ الْفَرَائِضِ (٤/ ٣٧٨) رقم (٧٩٨٦) وَغَيرُهُم، وَقَوَّاهُ الحَافِظُ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ في فتح الباري، بَابُ مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ (١٢/ ٣١) الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عدد الأجزاء: ١٣ وَقَوَّاهُ ابنُ القَيِّم في إعلام الموقعين عن رب العالمين،فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْمَوَارِيثِ(٤/ ٢٥٦) تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، وضعفه الألبَانِيُّ فِي الإِروَاءِ(٦/ ٢٤) رقم (١٥٧٦).

بَابٌ مِنَ الأَسْبَابِ الإِسْلَامُ عَلَى يَدَيِ الشَّخْصِ

﴿١٨﴾ عنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله: مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «**هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ**»(١).

بَابٌ مِنَ الأَسْبَابِ الـمَنْسُوْخَةِ الإِرْثُ بِالـمُؤَاخَاةِ

﴿١٩﴾ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ(٢).

---

(١) رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض في كِتَابِ الفَرَائِضِ،بَابُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ (٨/ ١٥٥) ثم قال: (وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الخَبَرِ) ورواهُ أبو داود، كِتَاب الْفَرَائِضِ، بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ (٣/ ١٢٧) رقم (٢٩١٨) والترمذي، أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الَّذِي يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ (٣/ ٤٩٨) رقم (٢١١٢) وابن ماجه، كِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ (٢/ ٩١٩) رقم (٢٧٥٢) وَالنَّسَائِيُّ فِي الكُبرَى، كِتَابُ الْفَرَائِضِ،بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمُوَالَاةِ (٦/ ١٣٣) رقم (٦٣٧٨) وأَحمَدُ في مسنده، مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ، حَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ (٢٨/ ١٤٨) رقم (١٦٩٤٨) ومواضع أخرى وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الصَّحِيْحَةِ(٥/ ٤٠٤) تحت رقم (٢٣١٦).

(٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ (٤/ ١٩٦٠) رقم (٢٥٢٨) ونسخ التوارث بالمؤاخات بقول الله تعالى: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾﴾ [الأحزاب: ٦] ومثلها (آية الأنفال: ٧٥).

بَابُ نَسْخِ التَّوَارُثِ بِالتَّحَالُفِ

﴿٢٠﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا حِلْفَ فِيْ الإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً»(١).

بَابٌ لَا يَرِثُ الرَّقِيْقُ

﴿٢١﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»(٢).

---

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، بَابُ مُؤَاخَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ (٤/ ١٩٦١) رقم (٢٥٣٠). كان الإرث بالمعاهدة والتحالف والموالاة والنصرة مما يتوارث به العرب في الجاهلية، وامتد هذا إلى بداية الإسلام حيث أقرهم الله على ذلك في صدر الإسلام بقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا ٣٣﴾ [النِّسَاء: ٣٣] ثم نُسخ بعد ذلك بقوله: ﴿وَلِكُلّٖ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَۚ﴾ [النِّسَاء: ٣٣] وأمروا أن يوفو لمن عاقدوا، ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. ونُسخ بهذا الحديث أيضا (لَا حِلْفَ فِيْ الإِسْلَامِ..) والمراد به حلف التوارث. انظر شرح مسلم للنووي (المجلد ٦ الجزء١٦/ ص٨٢).

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَاب المُسَاقَاةِ، بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ (٣/ ١١٥) رقم (٢٣٧٩).
وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْبُيُوعِ، بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ (٣/ ١١٧٣) رقم (١٥٤٣).

بَابُ الـمُكَاتَبَ عَبْدٌ

٢٢ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ»(١).

بَابُ الـمُبَعَّضُ يَرِثُ وَيُوْرَثُ وَيَحْجبُ بِقَدْرِ مَا فِيْهِ مِنَ الحُرِّيَةِ

٢٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ»(٢).

---

(١) رَوَاهُ أبو داود، كِتَاب الدِّيَاتِ، بَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ (٤/ ١٨٩) رقم (٤٥٦٤) والترمذي، أَبْوَابُ الْبُيُوعِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي (٢/ ٥٥٢) رقم (١٢٦٠) بلفظ(مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهُ إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ أَوْ قَالَ: عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ) والبيهقي في الصغرى، كِتَابُ الْمُكَاتَبِ، بَابُ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ (٤/ ٢١٩) رقم (٣٤٦٩) المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م عدد الأجزاء: ٤ والكبرى، كِتَابُ الْمُكَاتَبِ، بَابٌ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. (١٠/ ٥٤٥) رقم (٢١٦٣٨) المحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، وَحَسَّنَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الإروَاءِ(٦/ ١١٩) رقم (١٦٧٤)

(٢) رَوَاهُ أبو داود، كِتَاب الدِّيَاتِ، بَابٌ فِي دِيَةِ الْمُكَاتَبِ، (٤/ ١٩٤) رقم (٤٥٨٢) والترمذي، أَبْوَابُ الْبُيُوعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي. رقم (١٢٥٩) (٢/ ٥٥١) وَالنَّسَائِيُّ فِي الكُبرَى، كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَوْرِيثُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْهُ (٦/ ١٢٧) =

بَابٌ لَا يَرِثُ القَاتِلُ عَمْداً

٢٤ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»(١).

بَابٌ الدِّيَةُ مِيْرَاثٌ، ويَرِثُ القَاتِلُ مِنْ مَالِ مَقْتُوْلِهِ دُوْنَ الدِّيةِ إِذَا كَانَ قَتْلُهُ خَطَأً

٢٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حدثني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن رَسُولَ الله ﷺ قام يوم فتح مكة، فقال: «**المَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْداً لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئاً، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ**

= رقم (٦٣٥٧) والدارقطني في سننه، كِتَابُ الْمُكَاتَبِ(٥/ ٢١٤) رقم (٤٢١٤) حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م، وغيرهم وَصححه العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الإروَاءِ(٦/ ١٦٢) تحت رقم(١٧٢٦).

(١) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الكُبرَى، كِتَابُ الْفَرَائِضِ،تَوْرِيثُ الْقَاتِلِ (٦/ ١٢٠) رقم(٦٣٣٣) وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأَوْسَطِ، مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ (١/ ٢٧١) رقم (٨٨٤) المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني الناشر: دار الحرمين - القاهرة عدد الأجزاء: ١٠ وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الإروَاءِ(٦/ ١١٧) (١٦٧١).

دِيَتِهِ»[(١)].

---

(١) رَوَاهُ ابنُ مَاجَه، كِتَابُ الْفَرَائِضِ،بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ (٢/ ٩١٤)رقم(٢٧٣٦) والدارقطني في سننه،كِتَابُ الْفَرَائِضِ (٥/ ١٢٧) رقم (٤٠٧٤) وابن الجارود في المنتقى، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ (١/ ٢٤٣) رقم(٩٦٧) المحقق: عبد الله عمر البارودي الناشر: مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ - ١٩٨٨عدد الأجزاء: ١ وقد حكم العلامة الالباني رحمه الله في الضعيفة بأنه موضوع وقال: (هذا إسناد موضوع؛ آفته محمد بن سعيد؛ وهو المصلوب في الزندقة، وهو كذاب وضاع) الضعيفة (١٠/ ٢٠٥) رقم (٤٦٧٤) إلا أن محمد بن سعيد هذا ليس بالمصلوب الوضاع، وإنما هو محمد بن سعيد الطَّائِفِيُّ وهو ثِقَةٌ كما قال الدارقطني: (مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ.). بعد تخريجه الحديث في سننه رقم(٤٠٧٤) وقال ابن عبد الهادي الحنبلي: (قال الدَّارَقُطْنِيُّ: محمَّد بن سعيد هو: الطائفيُّ، ثقةٌ) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (٤/ ٢٥٨) تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني دار النشر: أضواء السلف - الرياض.
وقال الزيلعي: (وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا هُوَ الطَّائِفِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، انْتَهَى. وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ، بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُ مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ: وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ هَذَا أَظُنُّهُ المصلوب، وَهُوَ مَتْرُوكٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ، انْتَهَى. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ كَلَامَ الدَّارَقُطْنِيِّ، أَوْ يَكُونُ تَوْثِيقُ الدَّارَقُطْنِيِّ لَهُ سَاقِطًا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. نصب الراية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي(٤/ ٣٣١) المحقق: محمد عوامة الناشر: مؤسسة الريان - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.
وقال ابن القطان: (وَاتفقَ لأبي مُحَمَّد أَن غلط فِيهِ، فَظَنهُ مُحَمَّد بن سعيد المصلوب، وَالدَّارَقُطْنِيّ بَين أَنه الطَّائِفِي، وَوَثَّقَهُ)انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لا ابن القطان (٣/ ٤٠١) تحقيق د. الحسين آيت سعيد ١٩٩٧م. =
= وممن صحح الحديث: الشيخ أبو إسحاق الحويني، في غوث المكدود بتخريج منتقى

بَابُ لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ

٢٦ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «**لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ**»(١).

بَابُ الكُفْرُ مِلَلٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمْ مَعَ اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ

٢٧ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قال قال رَسُولُ الله ﷺ «**لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى**»(٢).

ابن الجارود، دار الكتاب العربي(٣/ ٢٣٢) والشيخ زايد الوصابي في الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (٢٣٠-٢٣٢) دار الآثار. ملاحظة: كتاب الشيخ زايد الوصابي المسمى بـ«الجامع في أحاديث وآثار الفرائض» كتاب حافل نافع جدا في هذا الباب وقد استفدت منه جزاه الله خيرا.

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الفَرَائِضِ، بَابٌ: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ (٨/ ١٥٦)رقم(٦٧٦٤) وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْفَرَائِضِ (٣/ ١٢٣٣) رقم (١٦١٤).

(٢) رَوَاهُ أبو داود، كِتَاب الْفَرَائِضِ، بَابُ هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ؟ (٣/ ١٢٥) رقم(٢٩١١) والترمذي، أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ (٣/ ٤٩٦) رقم (٢١٠٨) من حديث جَابِرٍ«لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» وأَحمَدُ في مسنده، مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ،مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (١١/ ٢٤٥) رقم (٦٦٦٤) وحسّن إسناده حسناً لغيره شعيب الأرنؤوط،وآخرون في تحقيقهم للمسند رقم (٦٦٦٤) وَحَسَّنَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الإروَاءِ (٦/ ١٢٠-١٢١) تحت رقم (١٦٧٥).

بَابُ تَوْرِيْثِ الحَمْلِ

٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ»(١).

بَابُ يَرِثُ الصَّبِيُّ بِالِاسْتِهْلَالِ وَبَيَانُ الِاسْتِهلَالِ

٢٩ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا، قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ»(٢).

---

(١) رَوَاهُ أبو داود، كِتَاب الْفَرَائِضِ، بَابٌ فِي الْمَوْلُودِ يَسْتَهِلُّ ثُمَّ يَمُوتُ (٣/ ١٢٨) رقم(٢٩٢٠)وَابنُ مَاجَه، كِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ (٢/ ٩١٩) رقم (٢٧٥٠) بلفظ «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ»من حديث جابر، والبيقهي في الكبرى، كِتَابُ الْفَرَائِضِ،بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ (٦/ ٤٢١) رقم (١٢٤٨٥) وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٢٨٥) رقم (١٥٣)الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى، (لمكتبة المعارف) وفي الإرواء (٦/ ١٤٧) رقم (١٧٠٧).

(٢) رَوَاهُ الترمذي في سننه، أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنِينِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (٢/ ٣٤٢) رقم(١٠٣٢)من حديث جَابِر بلفظ«الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ». وَابنُ مَاجَه، كِتَابُ الْفَرَائِضِ،بَابُ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ (٢/ ٩١٩) رقم(٢٧٥١) وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأَوْسَطِ، مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ (٥/ ٣٤) رقم (٤٥٩٩) والمعجم الكبير، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ (٢٠/ ٢٠) رقم (٢٣) المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة الطبعة: الثانية عدد الأجزاء: ٢٥ وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الصَّحِيحَةِ =

بَابٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ

٣٠ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ». وَزاد مُسْلِمٌ «وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوُّ الله وَلَيْسَ كَذلِكَ إِلّا حَارَ عَلَيْهِ»(١).

بَابٌ ابْنُ المُلَاعنَةِ يَرِثُ مِنْ أُمِّهِ وَتَرِثُ مِنْهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ مَا فَرَضَ اللهُ لَـهُمْ فِيْ كِتَابِهِ

٣١ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ الله فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ» قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ الله لَهَا(٢).

= (١/ ٢٨٤) رقم (١٥٢) وفي الإرواء (٦/ ١٤٩) تحت رقم (١٧٠٧).

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ المَنَاقِبِ (٤/ ١٨٠) رقم (٣٥٠٨) وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِيمَانَ، بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ (١/ ٧٩)رقم(٦١).

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ،كِتَابُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ، بَابُ ﴿وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٧﴾ [النُّور: ٧] (٦/ ١٠٠) رقم (٤٧٤٦) واللفظ له، وَمُسْلِمٌ كِتَابُ=

٣٢ عن مَكْحُولٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا(٣).

بَابُ وَلَدُ الزِّنَا حُكْمُهُ حُكْم المُلَاعنَةِ وَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِأُمِّهِ وَلَا يُلْحَقُ بِمَنْ عَاهَرَ بِأُمِّهِ وَإِنِ ادَّعَاهُ

٣٣ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «**الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ**»(٤).

٣٤ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «**أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِناً لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ**»(٥)

= اللِّعَانِ (٢/ ١١٢٩) رقم (١٤٩٢).
قوله: (ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ) هذا له حكم الرفع.

(٣) رَوَاهُ أبو داود في سننه، كِتَاب الْفَرَائِضِ، بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ (٣/ ١٢٥) رقم(٢٩٠٧)والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٢٤) رقم (١٢٤٩٩) وَغَيرُهُما وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي صَحِيحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ رقم [٢٩٠٧].

(٤) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الفَرَائِضِ، بَابٌ: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً (٨/ ١٥٤) (٦٧٥٠) وفي لفظ لهما «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» البخاري (٢٠٥٣) (٣/ ٥٤) مسلم (٢/ ١٠٨٠) (١٤٥٧).

(٥) رَوَاهُ الترمذي في سننه، أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا (٣/ ٤٩٩) رقم (٢١١٣).
وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الجامع الصغير(١/ ٥٢٨) رقم (٢٧٢٣).

بَابُ الإِرْثُ بِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيْبِ وَتَرْتِيْبُ العَصَبَاتِ وَمَنْ يَحْجِبُ وَمَنْ يُحْجَبُ

٣٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(١).

بَابُ مِيْرَاثُ البِنْتِ، وَبِنْتِ الِابْنِ الوَاحِدَةِ أَوْ أَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ الوَاحِدَةِ، وَمِيْرَاثُ الأَخَوَاتِ إِذَا كُنَّ مَعَ البَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ

٣٦ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِيْ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

---

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الفَرَائِضِ، بَابُ مِيرَاثِ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (٨/ ١٥٠) (٦٧٣٢)، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، (١٦١٥) (٣/ ١٢٣٣).
قوله: (لِأَوْلَى) المراد به الأقرب لا الأحق وفي رواية لمسلم من طريق بن ماهان (فلأدنى رجل) على ما قاله القاضي عياض في إكمال المعلم، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، (٥/ ٣٢٧) رقم (١٦١٥) تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل، الطبعة الأولى ١٤١٩هـ.
وهذه اللفظة في السنن الكبري للبيهقي أيضا، كِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ مِيرَاثِ الْأَبِ (٦/ ٣٨٣) رقم (١٢٣٣٥).

فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ(١).

بَابُ مِيْرَاثُ البَنَاتِ

٣٧ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يوم أُحدٍ شهيدا، وإن عمَّهُما أَخذ مالهما، فلم يدَعْ لهما مالا، وَلا تُنْكحَان إلا ولهما مالٌ!! قال «**يَقْضِي الله فِي ذَلِكَ**». فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فبعث رَسُولُ الله إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: «**أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ**»(٢).

بَابُ مِيْرَاثُ الجَدَّةِ

٣٨ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أَطْعَمَ رَسُولُ الله ﷺ

---

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الفَرَائِضِ، بَابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ بِنْتٍ (٨/ ١٥١) رقم (٦٧٣٦) وغيره.

(٢) رَوَاهُ أبو داود في سننه، كِتَاب الْفَرَائِضِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الصُّلْبِ (٣/ ١٢٠) رقم (٢٨٩١)والترمذي في سننه، أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ البَنَاتِ (٣/ ٤٨٥) رقم (٢٠٩٢) وابن ماجه، كتاب الفرائض، بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ (٢/ ٩٠٨) رقم (٢٧٢٠) وَحَسَّنَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الإرواء (٦/ ١٢١-١٢٢) رقم (١٦٧٧).

الجدة السُّدسَ إذا لم تَكنْ أُمٌّ»[١].

بَابُ مِيْرَاثُ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ

٣٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ»[٢].

بَابُ المَرأَةُ يُتَوَفَّى عَنهَا زَوجُهَا وَلَم يَدخُل بِهَا وَلَم يَفْرِضْ لَهَا شَيئًا لَهَا الصَّداقُ وَالمِيرَاثُ وَعَلَيهَا العِدَّةُ

٤٠ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ[٣]،

---

(١) رَوَاهُ أبو داود في سننه، كِتَاب الْفَرَائِضِ، بَابٌ فِي الْجَدَّةِ (٣/ ١٢٢) رقم (٢٨٩٥) وَالنَّسَائِيُّ في السنن الكبرى، كِتَابُ الْفَرَائِضِ، ذِكْرُ الْجَدَّاتِ وَالْأَجْدَادِ، وَمَقَادِيرِ نَصِيبِهِمْ (٦/ ١١١) رقم (٦٣٠٤) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود - الأم (٢/ ٣٩٥) رقم (٤٩٨) دار النشر: مؤسسة غراس للنشر و التوزيع - الكويت الطبعة: الأولى - ١٤٢٣ هـ، وَيتقوى بشواهده وانظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (٢٣٠-٢٣٢) دار الآثار، للشيخ زايد الوصابي.

(٢) رواه البخاري، كِتَابُ الفَرَائِضِ، بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِهِ (٨/ ١٥٢) (٦٧٣٩).

(٣) الْوَكْسُ: النَّقْصُ، والشَّطَطُ: الجَوْرُ وَالظُّلْمُ والبُعْدُ عَنِ الحقِّ. النهاية (٢/ ٤٧٥) (٥/ ٢١٩).

وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأشجعي فقال: قَضَى فينا رسول الله ﷺ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ امرأة منا مثل ما قضيت فَفَرِحَ ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ(١).

بَابُ الكَلَالَةُ هُمُ الوَرَثَةُ الذِّيْنَ لَيْسَ فِيْهِمْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ

﴿٤١﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ، يَقُولُ: جاء رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله لِمَنِ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِيْ كَلَالَةٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ(٢).

قال الحافظ في الفتح: (آية الفرائض) هي قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ

---

(١) رَوَاهُ الترمذي في سننه، أَبْوَابُ النِّكَاحِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا (٢/ ٤٤١) رقم (١١٤٥)والنسائي في سننه- المجتبى من السنن- = السنن الصغرى = كِتَاب الطَّلَاقِ، عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا (٦/ ١٩٨) رقم (٣٥٢٤) وَأَحمَدُ في مسنده، مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ، حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ (٢٥/ ٢٩١) رقم(١٥٩٤٣) وصحح إسناده على شرط الشيخين شعيب الأرنؤوط، وآخرون في تحقيقهم للمسند رقم (١٥٩٤٣).
وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الإرواء(٦/ ٣٥٧-٣٥٨) رقم (١٩٣٩).

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الوُضُوءِ، بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ (١/ ٥٠) رقم (١٩٤) ومواضع أخرى، وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ (٣/ ١٢٣٥) رقم (١٦١٦).

مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ﴿١٧٦﴾ [النِّسَاء: ١٧٦].

بَابُ الرَّدِّ

﴿٤٢﴾ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ: «**لَا**» فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ: «**لَا**» ثُمَّ قَالَ: «**الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ الله إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ**»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي، قَالَ: «**إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ**[(١)] سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ

(١) الْبَائِسُ: هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَثَرُ الْبُؤْسِ وَهُوَ الْفَقْرُ وَالْقِلَّةُ. وقَوْلُهُ: (يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ) هَذَا مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي ولَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ بَلِ انْتَهَى كَلَامُهُ ﷺ بِقَوْلِهِ (لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ). فَقَالَ الرَّاوِي تَفْسِيرًا لِمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ يَرْثِيهِ النَّبِيُّ ﷺ وَيَتَوَجَّعُ لَهُ وَيَرِقُّ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ مَاتَ=

الله ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ»[(١)].

بَابُ العَوْلِ

٤٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»[(٢)].

بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى أَحَدِ أَقَارِبِهِ فَمَاتَ المُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ رَجَعَتْ عَلَى المُتَصَدِّقِ بِالْمِيْرَاثِ

٤٤ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ»[(٣)].

= بِمَكَّةَ، وقَائِلِ هَذَا الْكَلَامِ هُوَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرًا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَالَ الْقَاضِي وَأَكْثَرُ مَا جَاءَ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ. انظر شرح مسلم مع تصرف يسير (١١/ ٧٩).

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الوَصَايَا، بَابُ أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ (٢/ ٨١) رقم (١٢٩٥) ومواضع أخرى.
وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْوَصِيَّةِ، بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ (٣/ ١٢٥٠) رقم (١٦٢٨).

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الفَرَائِضِ، بَابُ مِيرَاثِ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (٨/ ١٥٠) (٦٧٣٢) وَمُسْلِمٌ، كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، (١٦١٥) (٣/ ١٢٣٣).

(٣) رَوَاهُ ابنُ مَاجَه، كِتَابُ الصَّدَقَاتِ، بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا (٢/ ٩١٤) رقم (٢٧٣٨) وَأَحمَدُ في مسنده، مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ، مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ=

بَابُ مِيْرَاثُ ذَوِي الأَرْحَامِ

﴿٤٥﴾ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ رَجُلٍ مِنْ أهل الشام مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «**مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا وَرُبَّمَا قَالَ فَإِلَى الله وَإِلى رَسُولِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ**»(١).

= بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (١١/ ٣٤٣) رقم (٦٧٣١) والبزار في مسنده البحر الزخار، مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (٦/ ٤٣٨) رقم (٢٤٧١) بتحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة الطبعة: الأولى، (بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م) عدد الأجزاء: ١٨ وحسّن إسناده شعيب الأرنؤوط، وآخرون في تحقيقهم للمسند رقم (٦٧٣١) وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الإرواء(٥/ ٥٣٢) رقم (٢٤٠٩).

(١) رَوَاهُ أبو داود في سننه، كِتَاب الْفَرَائِضِ، بَابٌ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ (٣/ ١٢٣) رقم (٢٨٩٩) والترمذي في سننه، أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الخَالِ (٣/ ٤٩٢) رقم (٢١٠٣) من حديث أبي أمامة بن سهل بلفظ(اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ) وابن ماجه، كِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ (٢/ ٩١٤) رقم (٢٧٣٨)واللفظ له، وَأَحمَدُ في مسنده، مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ، حَدِيثُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَبِي كَرِيمَةَ (٢٨/ ٤١٣) رقم (١٧١٧٥).

وجوّد إسناده شعيب الأرنؤوط، وآخرون في تحقيقهم للمسند رقم (١٧١٧٥) وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الإرواء (٦/ ١٣٨) تحت رقم (١٧٠٠).

بَابٌ مَنْ لَهُ مَالٌ وَلَا وَارِثَ لَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيْ حَيَاتِهِ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ مَاتَ وَلَهُ مَالٌ فَلِوَلِيِّ الأَمْرِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَنْ يَرَاهُ مُسْتَحِقّاً وَإِلَّا فَلِبَيْتِ مَالِ المُسْلِمِيْنَ

٤٦ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَم يَترُك وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «**أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ**»(١).

باب كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ عَلَيْهِ وَمَا أَدْرَكَهُ الإِسْلَامُ وَلَم يُقْسَمْ فَهُو عَلَى قَسْمِ الإِسْلَامِ

٤٧ عن عبد الله بن عمر أن رَسُولَ الله ﷺ قال: «**مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلَامِ**»(٢).

---

(١) رَوَاهُ أبو داود في سننه، كِتَاب الْفَرَائِضِ، بَابٌ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَام (٣/ ١٢٣) رقم (٢٩٠٩) والترمذي في سننه، أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ (٣/ ٤٩٣) رقم (٢١٠٥) وابنُ مَاجَه، كِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ (٢/ ٩١٣) رقم (٢٧٣٣) وَأَحمَدُ في مسنده، مسند النساء، مُسْنَدُ الصِّدِّيقَةِ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (٤١/ ٥٠٣) رقم (٢٥٠٥٤) وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط، وآخرون في تحقيقهم للمسند رقم (٢٥٠٥٤).
وَصَحَّحَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي صَحِيحِ سُنَنِ ابنِ مَاجَه رقم [٢٧٣٣] وَصَحِيحِ سُنَنِ أَبِي دَاوُوْدَ [٢٩٠٢].

(٢) رَوَاهُ ابنُ مَاجَه، كِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ (٢/ ٩١٨) رقم (٢٧٤٩) وَحَسَّنَهُ العَلَّامَةُ الألبَانِيُّ فِي الإروَاءِ (٦/ ١٥٧) رقم (١٧١٧).



وبهذا انتهى ما أردت جمعه في هذه الوريقات
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



فهرس الموضوعات

العنوان الصفحة

تقديم الشيخ صغير بن عبدالله ريمي اليمني ٥
مُقَدِّمَةٌ ٩
تَمْهِيْدٌ ١٠
بَابُ تَجْهِيْزِ الْـمَيِّتِ ١٢
بَابُ تَقْدِيْمِ الدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ وَالإِرْثِ ١٤
بَابُ تَعْجِيْلِ قَضَاءِ ١٤
بَابُ قَضَاءِ دَيْنِ الـمَيِّتِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الـمُسْلِمِيْنَ إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ مَا يَفِيْ بِدَيْنِهِ. ١٥
بَابُ أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ ١٥
بَابٌ فِيْ تَعَهُّدِ الوَصِيَّةِ ١٦
بَابُ الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ فَمَا دُوْن ١٦
بَابُ لا وَصِيَّة لِوَارِثٍ ١٧
بَابٌ فِيْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُوْرَثُونَ مِنْهُمْ مَالاً ١٨

العنوان الصفحة

بَابُ الوَلَاءِ وَمَنْ يَرِثُ بِهِ وَأَنَّهُ لِلرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ ١٩
بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ ٢٠
بَابُ إِثْمِ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيْهِ ٢١
بَابٌ الـمُلتَقِطُ يَرِثُ مِنَ اللَّقِيْطِ إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثاً ٢١
بَابٌ مِنَ الأَسْبَابِ الإِسْلَامُ عَلَى يَدَيِ الشَّخْصِ ٢٣
بَابٌ مِنَ الأَسْبَابِ الـمَنْسُوْخَةِ الإِرْثُ بِالـمُؤَاخَاةِ ٢٣
بَابُ نَسْخِ التَّوَارُثِ بِالتَّحَالُفِ ٢٤
بَابٌ لَا يَرِثُ الرَّقِيْقُ ٢٤
بَابٌ الـمُكَاتَبَ عَبْدٌ ٢٥
بَابٌ الـمُبَعَّضُ يَرِثُ وَيُوْرَثُ وَيَحْجبُ بِقَدْرِ مَا فِيْهِ مِنَ الحُرِّيَةِ ... ٢٥
بَابٌ لَا يَرِثُ القَاتِلُ عَمْداً ٢٦
اَبُ الدِّيَةُ مِيْرَاثٌ، ويَرِثُ القَاتِلُ مِنْ مَالِ مَقْتُوْلِهِ دُوْنَ الدِّيةِ إِذَا كَانَ قَتْلُهُ خَطَأً ٢٦
بَابٌ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ الْمُسْلِمَ ٢٨
بَابٌ الكُفْرُ مِلَلٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمْ مَعَ اخْتِلَافِ مِلَلِهِمْ ٢٨
بَابُ تَوْرِيْثِ الحَمْلِ ٢٩
بَابٌ يَرِثُ الصَّبِيُّ بِالِاسْتِهْلَالِ وَبَيَانُ الِاسْتِهلَالِ ٢٩

العنوان الصفحة

بَابٌ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ ٣٠
بَابٌ ابْنُ المُلَاعنَةِ يَرِثُ مِنْ أُمِّهِ وَتَرِثُ مِنْهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ مَا فَرَضَ اللهُ لَـهُمْ فِيْ كِتَابِهِ ٣٠
بَابٌ وَلَدُ الزِّنَا حُكْمُهُ حُكْم المُلَاعنَةِ وَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِأُمِّهِ وَلَا يُلْحَقُ بِمَنْ عَاهَرَ بِأُمِّهِ وَإِنِ ادَّعَاهُ ٣١
بَابٌ الإِرْثُ بِالفَرْضِ وَالتَّعْصِيْبِ وَتَرْتِيْبُ العَصَبَاتِ وَمَنْ يَحْجِبُ وَمَنْ يُحْجَبُ ٣٢
بَابٌ مِيْرَاثُ البِنْتِ، وَبِنْتِ الِابْنِ الوَاحِدَةِ أَوْ أَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ الوَاحِدَةِ،وَمِيْرَاثُ الأَخَوَاتِ إِذَا كُنَّ مَعَ البَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ ... ٣٢
بَابٌ مِيْرَاثُ البَنَاتِ ٣٣
بَابٌ مِيْرَاثُ الجَدَّةِ ٢٩
بَابٌ مِيْرَاثُ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ ٣٤
بَابٌ المَرأَةُ يُتَوَفَّى عَنهَا زَوجُهَا وَلَم يَدخُل بِهَا وَلَم يَفْرِضْ لَهَا شَيئًا لَهَا الصَّداقُ وَالمِيرَاثُ وَعَلَيهَا العِدَّةُ ٣٤
بَابٌ الكَلَالَةُ هُمُ الوَرَثَةُ الذِّيْنَ لَيْسَ فِيْهِمْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ٣٥
بَابُ الرَّدِّ ٣٦
بَابُ العَوْلِ ٣٧

العنوان الصفحة

بَابٌ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى أَحَدِ أَقَارِبِهِ فَمَاتَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ رَجَعَتْ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ بِالْمِيْرَاثِ ٣٧
بَابٌ مِيْرَاثُ ذَوِي الأَرْحَامِ ٣٨
بَابٌ مَنْ لَهُ مَالٌ وَلَا وَارِثَ لَهُ لَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيْ حَيَاتِهِ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ مَاتَ وَلَهُ مَالٌ فَلِوَلِيِّ الأَمْرِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَنْ يَرَاهُ مُسْتَحِقّاً وَإِلَّا فَلِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ ٣٩
باب كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ عَلَيْهِ وَمَا أَدْرَكَهُ الإِسْلَامُ وَلَم يُقْسَمْ فَهُو عَلَى قَسْمِ الإِسْلَامِ ٣٩
فهرس الموضوعات ٤١